

Nr. 60 Ministerbesprechung vom 15. März 1933¹⁾

43 II/1263, Bl. 53–59	(Tagesordnungspunkt 1)	Durchschrift
R 43 I/2515, Bl. 183	(Tagesordnungspunkt 2)	Durchschrift
R 43 II/294, S. 73–75	(Tagesordnungspunkt 3)	Durchschrift
R 43 II/552, Bl. 7	(Tagesordnungspunkt 4)	Durchschrift
R 43 I/1460, Bl. 64–65	(Tagesordnungspunkt 5–7)	Erstschrift ²⁾

Beginn:
Beginn:

Nachträglich erzeugte Tagesordnung:

1. POLITISCHE LAGE.
2. MITTEILUNGEN DES STAATSEKRETÄRS IN DER REICHSKANZLEI BETREFFEND REICHSZENTRALE FÜR HEIMATDIENST.
3. BESTRAFUNG UND ABURTEILUNG DER AN DER INBRANDSETZUNG DES REICHSTAGSGEBÄUDES BETEILIGTEN TÄTER.
4. ARBEITSZEIT IN DER REICHSBAHNUNTERHALTUNG (außerhalb der Tagesordnung).
5. ENTWURF EINER NOTVERORDNUNG ÜBER DIE REICHSANSTALT FÜR ARBEITSVERMITTLUNG UND ARBEITSLOSENVERSICHERUNG.
6. FINANZPOLITISCHE ERÖRTERUNGEN.
7. EINSTELLUNG DER LOHNPRÄMIE.

1. POLITISCHE LAGE³⁾.

Der Reichskanzler eröffnete die Sitzung und führte aus, daß die politische Lage vollständig geklärt sei, nachdem nunmehr auch die Gemeinderatswahlen⁴⁾ stattgefunden hätten.

¹⁾ Lt. Einladungsschreiben der Rkei vom 15. 3. (R 43 I/1323, Bl. 42) war der Beginn dieser Ministerbesprechung für 18.30 Uhr vorgesehen.

²⁾ Die vollständige Erstschrift des Protokolls dieser Ministerbesprechung konnte nicht ermittelt werden. Von der Erstschrift ist in der Reichskanzlei-Aktengruppe „Kabinettsprotokolle“ lediglich der (von MinR Killy gefertigte) Protokollteil über die Tagesordnungspunkte 5–7 überliefert. Für die Tagesordnungspunkte 1–4 fanden sich in den oben aufgeführten Sachaktenbänden Durchschriften der betreffenden Protokollniederschriften. Sie wurden hier als Druckvorlage herangezogen. – Eine Anwesenheitsliste fehlt.

³⁾ Die Niederschrift zu diesem Tagesordnungspunkt auszugsweise abgedr. in Ursachen und Folgen, Bd. IX, Dok. Nr. 2028.

⁴⁾ Gemeint sind die am 12. 3. 33 in Preußen gleichzeitig mit den Wahlen zu den Provinziallandtagen durchgeführten Kommunalwahlen. Dabei konnten Nationalsozialisten und Deutschnationale in allen Provinzen – ausgenommen Westfalen und Rheinpro-

Von entscheidender Bedeutung sei die Bereinigung der Beziehungen des Reichs zu den süddeutschen Ländern, insbesondere des Verhältnisses des Reichs zu Bayern. Der Reichsgedanke habe sich überall als überraschend stark erwiesen. Der Umsturz in Bayern sei vielleicht am gründlichsten⁵⁾. Die weitere innenpolitische Entwicklung werde nach seiner Auffassung ruhig verlaufen. In Württemberg sei bereits eine Regierung gebildet worden⁶⁾. In Bayern sei es noch notwendig, Aufklärung über gewisse separatistische Umdriebe zu schaffen. Deshalb sei es nach seiner Auffassung zweckmäßig, mit der Regierungsbildung in Bayern noch etwas zu warten⁷⁾. Die nationale Revolution sei ohne große Erschütterungen vor sich gegangen.

Es sei nunmehr notwendig, die gesamte Aktivität des Volkes auf das rein Politische abzulenken, weil die wirtschaftlichen Entschlüsse noch abgewartet werden müßten.

Die Durchbringung des Ermächtigungsgesetzes im Reichstag mit Zweidrittelmehrheit werde nach seiner Auffassung keinerlei Schwierigkeiten begegnen.

Die außenpolitische Situation sei keinesfalls verschlechtert. Er sei fest davon überzeugt, daß das Ausland der jetzigen Reichsregierung ganz anders, nämlich mit mehr Achtung begegnen werde als früheren.

Noch nicht ganz klar sei die Lage in Österreich zu überblicken⁸⁾. Solange das politische Schwergewicht Österreichs in Wien liege, werde Frankreich immer einen starken Einfluß ausüben können.

Der Reichsminister des Innern teilte mit, daß er an der Sitzung des Ältestenrates des Reichstags teilgenommen habe. Die 5 noch vorhandenen Fraktionen des Reichstages seien sämtlich vertreten gewesen, und zwar die Nationalsozialisten durch Reichsminister Göring und ihn, die Sozialdemokraten durch Löbe und Hertz, das Zentrum durch Perlitis und Eßer und die Bayerische Volkspartei durch Leicht und Rauch. Auch die Deutschnationalen seien vertreten gewesen. Es habe sogleich Übereinstimmung darüber bestanden, daß ein Alterspräsident nicht notwendig sei und Reichstagspräsident Göring auch die Sitzungen des neuen Reichstags leiten solle.

Er, der Reichsminister des Innern, habe darauf hingewiesen, daß der Reichstag ein Ermächtigungsgesetz mit verfassungsändernder Mehrheit binnen 3 Tagen verabschieden müsse. Das Zentrum habe

vinz – absolute Mehrheiten gewinnen. In Berlin erlangten die genannten Parteien mit 113 gegen 112 Stadtverordnetensitze eine äußerst knappe Mehrheit (KAG 1933, S. 739).

5) Zu den Münchener Ereignissen in den entscheidenden Tagen von der Einsetzung des Generals v. Epp als Reichskommissar durch Frick am 9. 3. bis zum Rücktritt des gesamten bayerischen Kabinetts am 15./16. 3. 33 vgl. Wiesemann, Die Vorgeschichte der nationalsozialistischen Machtübernahme in Bayern 1932/1933, S. 272 ff. Einige Aktenmaterialien (u. a. mehrere Telegramme Hells an Hitler und Hindenburg) hierzu in R 43 II/1315, Bl. 21–45.

6) Zur Vorgeschichte des Umsturzes in Württemberg bis zur Wahl des Gauleiters Murr zum neuen Ministerpräsidenten am 15. 3. vgl. Dok. Nr. 39 und 51; Besson, Württemberg und die Deutsche Staatskrise 1928–1933, S. 324 ff.

7) In München bildete Reichskommissar v. Epp durch VO vom 16. 3. einen „Kommissarischen Ministerrat“ (Mitglieder: Wagner, Siebert, Frank, Esser, Röhm, Luber) und übernahm als kommissarischer Ministerpräsident die Befugnisse des Ministerpräsidenten und des Ministers des Äußeren. In einer Ministerratssitzung am 17. 3. wurde beschlossen: „Der Kommissarische Ministerrat stellt einstimmig fest, daß mit Wirkung vom Heutigen (17. März 1933) einschließlich die bisherigen Staatsminister des Kabinetts Dr. Held als abgesetzt zu gelten haben. Als rechtliche Wirkung ergibt sich, daß mit Wirkung vom Ablauf des 16. März 1933 an diese Staatsminister einschließlich des Staatssekretärs Funke ihrer amtlichen Befugnisse und Rechte entkleidet sind. Die Komm[issarischen] Staatsminister treten mit Beginn des 17. März 1933 in die vollständigen Befugnisse und Rechte der bayerischen verfassungsmäßigen Staatsminister ein.“ (Protokoll der Ministerratssitzung in: NL Hans Frank, Nr. 4).

8) Am 15. 3. hatte der ungarische Geschäftsträger in Berlin, v. Wettstein, im AA und im Vizekanzleramt eine Botschaft des ungarischen Ministerpräsidenten Gömbös zur Weiterleitung an den RK übergeben, in der es hieß: Die Lage in Österreich erscheine „besonders bedenklich, da die dortige nationalsozialistische Partei in Kampfgemeinschaft mit den Sozialdemokraten den Bundeskanzler Dollfuß bekämpft. Der Sturz der Rechtsregierung würde nämlich zur Bildung einer schwarz-roten Koalition führen“. Um einer solchen Entwicklung des innerösterreichischen Kampfes „entgegenzuwirken, richtet der Herr kgl. ungarische Ministerpräsident an den Herrn Reichskanzler die persönliche Bitte, die Leitung der österreichischen nationalsozialistischen Partei anweisen zu wollen, derzeit nicht mit den Sozialdemokraten zusammenzuwirken, um den Sturz des Herrn Bundeskanzlers Dollfuß herbeizuführen, vielmehr Letzteren zu unterstützen, um hierdurch den Bestand einer Rechtsregierung in Österreich zu sichern“ (ADAP, Serie C, Bd. I, 1, Nr. 89; R 53/79, Bl. 78). – Der Vizekanzler schrieb am 16. 3. an v. Wettstein u. a.: Er habe die Botschaft des ungarischen Ministerpräsidenten dem RK am 15. 3. übergeben. „Der Kanzler teilt nicht die dortige Auffassung, daß der Sturz der Regierung Dollfuß zur Bildung einer schwarz-roten Koalition führen könne. Er glaubt vielmehr, daß nach der Entwicklung der Lage in Deutschland eine Koalition der Christlich-Sozialen mit den Sozialdemokraten völlig ausgeschlossen sei. Auch ist er der Ansicht, daß die Verhältnisse ohne unser Zutun zu Neuwahlen trieben.“ (R 53/79, Bl. 77).

sich keinesfalls ablehnend geäußert. Der Abgeordnete Eßer habe jedoch gebeten, von dem Herrn Reichskanzler empfangen zu werden.

Es entstehe noch die Frage, was mit den unerledigten Gesetzentwürfen geschehen solle, die von der jetzigen Reichsregierung aufrecht erhalten werden sollten und früher bereits dem Reichstag Vorgelegen hätten. Nach seiner Auffassung sei es am besten, den Katalog⁹⁾ mit Rücksicht auf das Ermächtigungsgesetz nicht dem Reichsrat und dem Reichstag zuzuleiten, sondern den Katalog nachher auf Grund des Ermächtigungsgesetzes zu verabschieden.

Das Ermächtigungsgesetz werde so weit gefaßt werden müssen, daß von jeder Bestimmung der Reichsverfassung abgewichen werden könne. Es müsse zeitlich auf die Dauer von 4 Jahren begrenzt werden. Er, der Reichsminister des Innern, denke an ungefähr folgenden Gesetzestext:

Die Reichsregierung wird ermächtigt, die Maßnahmen zu treffen, die sie im Hinblick auf die Not von Volk und Staat für erforderlich hält. Dabei kann von den Bestimmungen der Reichsverfassung abgewichen werden.

Zu überlegen sei noch, ob ein Zusatz des Inhalts zweckmäßig sei, wonach die Gültigkeit des Ermächtigungsgesetzes von der jetzigen Zusammensetzung der Reichsregierung abhängt.

Was nun die nach der Reichsverfassung erforderlichen Zweidrittelmehrheiten anlange, so müßten insgesamt 432 Abgeordnete für die Annahme des Ermächtigungsgesetzes anwesend sein, wenn die Kommunisten hinzugerechnet würden und man von der Zahl von 647 gewählten Reichstagsabgeordneten ausgehe. Rechne man jedoch die Zahl der kommunistischen Abgeordneten ab, so komme man auf insgesamt 566 Abgeordnete. Dann brauchten nur 378 Abgeordnete für die Annahme des Ermächtigungsgesetzes anwesend zu sein. Er halte es für besser, die kommunistischen Mandate nicht zu kassieren. Dagegen sei ein Verbot der KPD zweckmäßig. Die Folge des Verbots werde in der Auflösung der Organisationen bestehen. Eventuell müsse man die Personen, die sich nach wie vor zum Kommunismus bekennen wollten, in Arbeitslagern unterbringen.

Reichsminister Göring gab seiner Überzeugung Ausdruck, daß das Ermächtigungsgesetz mit der erforderlichen Zweidrittelmehrheit angenommen werden würde. Eventuell könne man die Mehrheit dadurch erreichen, daß einige Sozialdemokraten aus dem Saal verwiesen würden. Möglicherweise werde jedoch die Sozialdemokratie bei der Abstimmung über das Ermächtigungsgesetz sich der Stimme enthalten¹⁰⁾. Bei der Wahl des Reichspräsidenten werde die Sozialdemokratie bestimmt weiße Zettel abgeben¹¹⁾.

Der Reichskanzler bezeichnete es als notwendig, eine Frist zur Ablieferung von Sprengstoffen zu setzen. Im Laufe der letzten Jahre seien rund 3000 Zentner Sprengstoffe gestohlen, 300 Zentner seien jedoch nur wieder abgeliefert worden¹²⁾.

9) Der RIM hatte mit Schreiben an den StSRkei vom 15. 3. ein „Verzeichnis von Gesetzentwürfen, die die Zustimmung des Reichsrats schon vor der Auflösung der drei letzten Reichstage erhalten haben und dem neuen Reichstag unverändert vorgelegt werden sollen“, übersandt und dazu mitgeteilt: „Von den 31 Gesetzentwürfen haben 23 Entwürfe internationale Vereinbarungen zum Gegenstand [vgl. unten Anm. 13]. Die übrigen Gesetzentwürfe betreffen einen Gebietsaustausch zwischen den beiden Mecklenburg, Änderung des Lichtspielgesetzes und der Rechtsanwaltsordnung und den gewerblichen Rechtsschutz; ferner handelt es sich um ein Scheckgesetz, ein Wechselgesetz und ein Gesetz über die Reichsrechtsanwaltskammer. [...] Nach einer Vereinbarung zwischen der Reichsregierung und dem Reichsrat vom Dezember 1930 sollen Gesetzesvorlagen, die ein aufgelöster Reichstag nicht mehr erledigt hat, im Falle ihrer unveränderten Einbringung in den neuen Reichstag dem Reichsrat in Form eines Sammelverzeichnisses [...] vorgelegt werden. Es soll dann dem Reichsrat Vorbehalten bleiben, ob er der Gesamtheit der in dem Verzeichnis aufgeführten Vorlagen noch einmal ohne weiteres zustimmt, oder ob er einzelne Vorlagen noch einmal einer eingehenden Beratung unterziehen will.“ (R 43 I/1033, Bl. 186–187).

10) Vgl. Anm. 6 zu Dok. Nr. 68.

11) Die Wahl Görings zum RTPräs. in der 1. Sitzung des neuen RT am 21. 3. erfolgte durch Erheben von den Sitzen (RT-Bd. 457, S. 15 f.).

12) Dazu die Nachrichtensammelstelle im Reichsministerium des Innern in einer dem StSRkei am 19. 4. 33 übermittelten „Denkschrift über die kommunistische Wühlarbeit im Winter 1932/33“: „Sehr beachtlich ist die Tatsache, daß gerade in jüngster Zeit in zahlreichen Fällen die Aufspeicherung z. T. großer Mengen Sprengstoffe im Besitz komm. Funktionäre und Parteimitglieder festgestellt worden ist und gleichzeitig ermittelt werden konnte, daß diese Kampfmittel eines Tages in den Dienst der Komm. Partei gestellt und in gewaltsamen Kämpfen um die Macht zu Sabotagezwecken oder gegen die örtliche Polizei und alle jene verwendet werden sollten, die sich dem Umsturz entgegenstellen. Die Beschaffung des für die Vornahme von Sprengungen

Die Reichsregierung werde verkünden müssen, daß sie nicht daran denke, den Reichstag zu beseitigen. Er, der Reichskanzler, wolle das in seiner Regierungserklärung betonen.

Der *Stellvertreter des Reichskanzlers und Reichskommissar für das Land Preußen* führte aus, daß es von entscheidender Bedeutung sei, die hinter den Parteien stehenden Massen in den neuen Staat einzuordnen. Von besonderer Bedeutung sei die Frage der Eingliederung des politischen Katholizismus in den neuen Staat. Vielleicht könne man die Parteien von Fall zu Fall über die von der Reichsregierung beabsichtigten Maßnahmen orientieren.

Die Flaggenfrage werde am besten durch ein vom Reichstag zu verabschiedendes Gesetz, nicht auf Grund des Ermächtigungsgesetzes, geregelt werden.

Der *Reichsminister des Auswärtigen* betonte gleichfalls die Notwendigkeit einer Regelung der Flaggenfrage durch den Reichstag. Er warf im übrigen die Frage auf, ob es nicht zweckmäßiger sei, die internationalen Verträge gleichfalls durch den Reichstag verabschieden zu lassen¹³⁾. Vielleicht könne man sich darauf beschränken, dem Reichstag lediglich einen Katalog der Verträge zur Verabschiedung zuzuleiten.

Der *Reichsminister des Innern* widerriet dringend einem derartigen Vorgehen, weil der Reichstag in eine uferlose Debatte über den Inhalt der Verträge eintreten werde.

Der *Reichsminister des Auswärtigen* erklärte, daß er die Bedenken des Reichsministers des Innern als berechtigt ansehen müsse.

Der *Reichswirtschaftsminister und Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft* warf die Frage auf, ob eine Mitwirkung des Herrn Reichspräsidenten bei den Gesetzen vorgesehen sei, die auf Grund des Ermächtigungsgesetzes von der Reichsregierung erlassen würden.

Staatssekretär Dr. *Meissner* erwiderte, daß die Mitwirkung des Herrn Reichspräsidenten nicht erforderlich sei. Der Herr Reichspräsident werde die Mitwirkung auch nicht verlangen¹⁴⁾. Immerhin sei es

und zur Herstellung von Handgranaten und Bomben erforderlichen Sprengstoffes erfolgte in der Hauptsache durch Diebstähle in den industriellen Zwecken dienenden Sprengstofflagern oder bei Geschäftsleuten, die sich mit dem Vertrieb dieser Sprengmittel befassen. Auch die in letzter Zeit im ganzen Reiche beobachteten, auf komm. Einflüsse zurückzuführenden Diebstähle in Waffengeschäften, Einbrüche in Munitionsdepots, Verschiebungen von Waffen, Nachfragen in Waffengeschäften nach Munition für Handfeuerwaffen und die Entdeckung komm. Waffenlager ließen deutlich erkennen, daß die KPD auf die Waffenbeschaffungen gesteigerten Wert legt und die planmäßige Bewaffnung ihrer Anhänger versucht, um bei Beginn des bewaffneten Aufstandes ausreichend mit Handfeuerwaffen und Sprengstoffen ausgerüstet zu sein.“ (R 43 II/1193, Bl. 97–98).

¹³⁾ In einem Schreiben an Lammers vom 10. 3. hatte StS v. Bülow darauf hingewiesen, „daß sich im Laufe der Zeit eine große Zahl von Staatsverträgen angesammelt hat, die wir infolge der parlamentarischen Verhältnisse nicht zur Ratifikation haben bringen können“. Unter diesen besäßen besondere politische Bedeutung: (1) das mit der Sowjetunion ausgehandelte Protokoll über die Verlängerung des Berliner Vertrages von 1926 und des Schlichtungsabkommens von 1929, (2) eine Reihe von Rechts-, Schifffahrts- und Wirtschaftsabkommen, die den parlamentarischen Körperschaften noch nicht Vorgelegen hätten. Im Interesse einer raschen und reibungslosen Weiterbehandlung dieser Vertragswerke sei es für das AA von besonderer Wichtigkeit, zu erfahren, „ob nach den Absichten des Kabinetts hinsichtlich der bevorstehenden Reichstagssession eine normale Erledigung der Verträge in drei Lesungen möglich wäre“ oder ob das AA sofort mit den beteiligten Ressorts zur Klärung der Frage in Verbindung treten solle, „in welcher Form eine en-bloc-Erledigung der Gesetzentwürfe, sei es durch verfassungsändernde Bestimmungen oder ohne solche, sichergestellt werden kann“. – Lammers antwortete v. Bülow hierauf am 14. 3.: Er halte es „nicht für wahrscheinlich, daß die Tagungsdauer des neuen Reichstags zu einer Behandlung sämtlicher Gesetzentwürfe im Plenum, sei es des Reichsrats oder des Reichstags, ausreichen wird“. Das vom RK erstrebte verfassungsändernde Ermächtigungsgesetz werde aber den „erforderlichen Spielraum geben, um die Ratifikation der noch unverabschiedeten Staatsverträge in rechtsverbindlicher Form vorzunehmen“ (R 43 II/293, Bl. 21–25).

¹⁴⁾ In diesem Zusammenhang StS Schlegelberger [vgl. unten Anm. 21] in einem Schreiben an den Vizekanzler vom 16. 3. 33: „Soeben habe ich den Herrn Reichsjustizminister über den Inhalt der heutigen Rücksprache unterrichtet. Herr Minister Dr. Gürtner teilt durchaus Ihre Auffassung, daß die Einschaltung der Autorität des Herrn Reichspräsidenten in das Ermächtigungsgesetz unentbehrlich ist und war sehr betroffen darüber, daß die Ablehnung des Antrags Hugenberg in Erwägung gezogen worden ist. Der Herr Reichsminister begrüßt es sehr lebhaft, daß Sie, sehr geehrter Herr Vizekanzler, sich entschlossen haben, in dieser Richtung tätig zu werden, und wäre Ihnen zu großem Dank verpflichtet, wenn Sie die Güte hätten, ihn durch meine Vermittlung über das Ergebnis Ihres Schrittes und den weiteren Verlauf zu unterrichten.“ (R 53/77, Bl. 83). – Über derartige Bemühungen v. Papens in den Akten nichts weiter ermittelt. In seinen Lebenserinnerungen (Der Wahrheit eine Gasse, S. 310) heißt es: „Die letzte und beste Bremse gegen Überschreitungen der Vollmacht [des Ermächtigungsgesetzes] war das Veto des Reichspräsidenten. Mit meinem Einfluß auf ihn konnte ich hoffen, Unheil zu verhindern. Indessen hatte der Reichspräsident gewünscht, nicht mit der Verantwortung für die Kabinettsentscheidungen und die Maßnahmen Hitlers belastet zu werden. Es scheint nicht zweifelhaft, wer diese Sinnesänderung Hindenburgs bewirkt hat, die meinen Einfluß lahmlegte.“ Vgl. dazu Morsey, Der Untergang des politischen Katholizismus, S. 131, dort bes. Anm. 27 (Brief Papens an Morsey vom 21. 7. 60).

vielleicht zweckmäßig, bei einigen Gesetzen, die von besonderer Bedeutung seien, auch die Autorität des Herrn Reichspräsidenten einzuschalten.

Im übrigen wies Staatssekretär Dr. Meissner darauf hin, daß noch gewisse Gefahrenmomente für die Annahme des Ermächtigungsgesetzes im Reichsrat lägen¹⁵⁾.

Der *Reichskanzler* erklärte, daß er etwa im Reichsrat vorhandene Schwierigkeiten bestimmt zu überwinden hoffe.

Der *Reichsminister der Finanzen* führte aus, es sei notwendig, ein besonderes Kreditermächtigungsgesetz im Reichstag einzubringen.

Reichskommissar, Reichsminister a. D. Dr. *Popitz* schlug vor, dem Ermächtigungsgesetz folgenden Zusatz zu geben:

Die auf Grund des Ermächtigungsgesetzes erlassenen Verordnungen gelten als Gesetz im Sinne der Reichsverfassung, insbesondere im Sinne der den Haushaltsplan und die Kreditermächtigung betreffenden Artikel der Verfassung.

Der *Reichsminister der Finanzen* führte ferner aus, daß es zweckmäßig sein werde, eine besondere Kommission, vielleicht bestehend aus Vertretern des Reichsministeriums des Innern, des Reichsfinanzministeriums, des Preußischen Ministeriums des Innern und des Preußischen Finanzministeriums, zusammenzusetzen, welche einen Katalog der Maßnahmen aufstellen müsse, die auf Grund des Ermächtigungsgesetzes zunächst getroffen werden müßten¹⁶⁾.

Der *Reichskanzler* erklärte, daß dieser Vorschlag sehr zweckmäßig sei¹⁷⁾.

2. MITTEILUNGEN DES STAATSEKRETÄRS IN DER REICHSKANZLEI BETREFFEND REICHSZENTRALE FÜR HEIMATDIENST.

Der *Staatssekretär in der Reichskanzlei* führte aus, daß infolge der Errichtung des Reichsministeriums für Volksaufklärung und Propaganda die Reichszentrale für Heimatdienst¹⁸⁾ überflüssig geworden sei. Er verlas den beiliegenden Entwurf eines Erlasses über die Auflösung der Reichszentrale für Heimatdienst und machte nähere Mitteilungen über die Zusammensetzung der Zentralleitung und der Landesabteilungen der R.f.H.

Das *Kabinet*t nahm hiervon Kenntnis¹⁹⁾.

3. BESTRAFUNG UND ABURTEILUNG DER AN DER INBRANDSETZUNG DES REICHSTAGSGEBÄUDES BETEILIGTEN TÄTER²⁰⁾.

Staatssekretär Dr. *Schlegelberger*²¹⁾ wies auf die vom Reichsjustizministerium zu der oben bezeichneten Angelegenheit erstatteten Gutachten hin²²⁾. Er teilte mit, daß der Untersuchungsrichter,

15) Bezieht sich offenbar auf die Tatsache, daß einige Länder, in denen die Auseinandersetzungen über die Bildung nationalsozialistisch geführter Regierungen noch nicht ganz beendet waren, weiterhin durch Bevollmächtigte der bisherigen Regierungen im RR vertreten waren. Die Neuernennung bzw. Bestätigung der Bevollmächtigten durch die gleichgeschalteten Landesregierungen wurde in den unmittelbar folgenden Tagen jedoch weitgehend abgeschlossen. Einige Vorgänge hierzu in R 43 I/1030 und 1398; zum diesbez. Beschluß des kommissarischen bayerischen Ministerrats vom 17. 3. (Berufung von Sperr, Esser, Röhm und Luber zu stellv. Bevollmächtigten zum RR) s. NL Hans Frank, Nr. 4 (Protokoll der Ministerratssitzung).

16) Zu diesen Ausführungen des RKomPrFMin. Popitz und des RFM vgl. die ergänzenden Mitteilungen in: Schwerin v. Krosigk, Staatsbankrott, S. 194 f.

17) Zum Fortgang s. Dok. Nr. 68, P. 1.

18) Die „Reichszentrale für Heimatdienst“, gegr. Anfang März 1918 mit der Aufgabe, den Sieges- und Durchhaltewillen der dt. Bevölkerung durch offensive Aufklärungsarbeit zu stärken, war in der Weimarer Zeit, nunmehr mit überparteilichen politischen Bildungsaufgaben betraut, vorübergehend dem Auswärtigen Amt und seit 1927 der Reichskanzlei unterstellt. Vgl. Wippermann, Politische Propaganda und staatsbürgerliche Bildung. Die Reichszentrale für Heimatdienst.

19) Der Auflösungserlaß wurde vom RPräs. am 15. 3. 33 vollzogen (RGBl. I, S. 107). Einige Schriftwechsel hierzu in R 43 I/2515.

20) Zur vorangegangenen Behandlung s. Dok. Nr. 44, P. 1.

21) In Vertretung des erkrankten RJM Gürtner.

Reichsgerichtsrat Vogt, mit ihm über den Stand der Untersuchung wegen der Brandstiftung im Reichstag gesprochen habe. Nach den bisherigen Ermittlungen bestehe der dringende Verdacht, daß von der Lubbe nicht der alleinige Täter sei. U. a. seien ein Schweizer, ein Bulgare und ein weiterer Holländer verhaftet worden. Reichsgerichtsrat Vogt sei der Aufgabe durchaus gewachsen. Staatssekretär Dr. Meissner wies darauf hin, daß der Herr Reichspräsident nach wie vor unüberwindliche Bedenken dagegen habe, eine Verordnung zu erlassen, die für die Brandstiftung im Reichstag die Todesstrafe festsetze. Vielleicht könne die Reichsregierung auf Grund des Ermächtigungsgesetzes eine derartige Verordnung erlassen. Der Reichskanzler erwiderte, daß der Erlaß einer derartigen Verordnung unbedingt geboten sei²³⁾.

4. ARBEITSZEIT IN DER REICHSBAHNUNTERHALTUNG (außerhalb der Tagesordnung).

Der Reichsarbeitsminister trug vor, daß für die Stammarbeiter der Reichsbahn auch während des Sommers die 48-Stunden-Woche, für die neu einzustellenden Zeitarbeiter die 40-Stunden-Woche gelten solle.

22) Schlegelberger hatte mit Schreiben an Lammers vom 10. 3. übersandt: 1) eine „Aufzeichnung des RJM „zur Frage der Bestrafung der Täter“; 2) eine „Aufzeichnung“ des RJM „zur Frage der Beschleunigung des Verfahrens“. In der erstgenannten Aufzeichnung (11 Seiten) wurde die Auffassung vertreten, daß der im Reichstagsgebäude am 27. 2. festgenommene van der Lubbe, gegen den „auf Antrag des Oberreichsanwalts die gerichtliche Voruntersuchung wegen Hochverrats in Tateinheit mit schwerer Brandstiftung eröffnet worden“ sei, nach den Bestimmungen des Strafgesetzbuchs (§§ 81–86) nur mit lebenslangem Zuchthaus bestraft werden könne. Wäre die Tat, was nicht der Fall gewesen sei, „nach Inkrafttreten der Verordnung des Reichspräsidenten zum Schutze von Volk und Staat vom 28. Febr. 1933 (RGBl. I, S. 83) begangen worden, so wäre sie nach § 5 Abs. 1 dieser Verordnung mit dem Tode zu bestrafen“. Sosehr man dem „Wunsche weiter Volkskreise, die Untat der Inbrandsetzung des Reichstagsgebäudes durch den Tod des Verbrechers gesühnt zu sehen“, Verständnis entgegenbringen müsse, „sosehr muß ich doch andererseits aus den angeführten rechtlichen, kriminalpolitischen und allgemeinpolitischen Gründen davor warnen, so anerkannte Grundsätze des Rechts wie das Verbot der Rückwirkung strafverschärfender Gesetze in der gerechten Entrüstung über einen Einzelfall zu durchbrechen. Die Geschichte der Nachkriegszeit ist nicht arm an Abscheu erregenden Taten. In keinem Fall jedoch ist der Grundsatz der Nichtrückwirkung strafverschärfender Gesetze bisher verlassen worden. Seine Preisgabe müßte notwendig zu einer Verwirrung des allgemeinen Rechtsbewußtseins führen“. – In der zweiten Aufzeichnung des RJM (3 Seiten) hieß es u. a.: Da die Öffentlichkeit mit Recht die schnelle Aburteilung des Täters verlange, andererseits aber die Auffassung vertreten werde, „daß die ordentlichen Gerichte und die geltenden prozessuralen Vorschriften diese schnelle Aburteilung nicht ermöglichen“, sei „der Wunsch nach einem besonderen Gericht laut geworden“. Dem sei entgegenzuhalten: „Nach Art. 105 RV sind Ausnahmegerichte unzulässig. Ein Gericht, das nur zur Aburteilung der mit dem Brand des Reichstags zusammenhängenden strafbaren Handlungen eingesetzt würde, wäre ein solches Ausnahmegericht. Zu seiner Errichtung würde es also einer Verfassungsänderung bedürfen.“ Nicht verfassungswidrig wäre dagegen die Errichtung von Sondergerichten, „deren Zuständigkeit für allgemein abgegrenzte Gruppen von strafbaren Handlungen begründet werden könnte. Solche Sondergerichte können auf Grund der Ermächtigung in der Verordnung des Reichspräsidenten vom 6. Oktober 1931 (RGBl. I, S. 537, 565) ohne Schwierigkeiten eingerichtet werden. Die auf Veranlassung des Herrn Reichskanzlers zur Äußerung aufgeforderten Professoren Oetker, Nagler und v. Weber [vgl. Anm. 19 zu Dok. Nr. 44] sprechen sich grundsätzlich gegen die Errichtung von Sondergerichten aus, da jede Maßnahme dieser Art auf das besondere Mißtrauen der Öffentlichkeit zu stoßen pflege. Diesen Bedenken ist eine gewisse Berechtigung nicht abzuspochen. Ich habe gleichfalls bei früheren Gelegenheiten der Errichtung von Sondergerichten aus verschiedenen Gründen grundsätzlich widersprochen. Wenn jedoch zwingende Staatsnotwendigkeiten vorliegen, müssen solche Bedenken zurücktreten. Über die Frage, ob zur Zeit zwingende Gründe für die Wiedereinrichtung der erst kürzlich auf allgemeines Verlangen aufgehobenen Sondergerichte vorliegen, werde ich demnächst eine Entscheidung des Kabinetts erbitten. [...] Ich muß jedoch davor warnen, auch den Anschlag gegen den Reichstag der Zuständigkeit dieser Sondergerichte zu unterwerfen“. Für die Beschleunigung des Verfahrens vor dem Reichsgericht seien im übrigen besondere gesetzliche Maßnahmen nicht erforderlich. „Im Verwaltungswege wird alles getan werden, was möglich ist, um den Täter einer schnellen Bestrafung zuzuführen.“ (R 43 II/294, S. 39–61).

23) Zum Fortgang s. Dok. Nr. 72, P. 2.

5. ENTWURF EINER NOTVERORDNUNG ÜBER DIE REICHSANSTALT FÜR ARBEITSVERMITTLUNG UND ARBEITSLOSENVERSICHERUNG.

Der *Reichsarbeitsminister* begründete den anliegenden Entwurf einer Notverordnung über die Reichsanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung, dem das *Reichskabinett* zustimmte²⁴⁾.

6. FINANZPOLITISCHE ERÖRTERUNGEN.

Der *Reichskommissar für das Preußische Ministerium des Innern*²⁵⁾ bat darum, ihm die zur Bekämpfung des Verbrechertums dringend notwendigen Mittel zur Verfügung zu stellen.

Der *Reichskommissar für das Preußische Finanzministerium*²⁶⁾ brachte demgegenüber zum Ausdruck, daß er für diese Zwecke zur Zeit Mittel nicht verfügbar machen könne; es erscheine ihm überdies zweckmäßig, im neuen Haushaltsplan solche Mittel unter Angabe der Verwendungszwecke beim Haushalt des Reichsministeriums des Innern bereitzustellen.

Der *Reichsminister der Finanzen* erkannte die Notwendigkeit der Bereitstellung solcher Mittel an und stellte ihre Beschaffung zunächst für den laufenden Monat März, nach Benehmen mit dem Reichskommissar für das Preußische Finanzministerium, in Aussicht. Für den nächsten Haushaltsplan empfehle es sich, besondere Mittel unter Angabe der Zweckbestimmung zur Verfügung zu stellen; er werde deswegen mit dem Reichsminister des Innern noch besonders Fühlung nehmen.

Der *Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda* wies auf die Notwendigkeit hin, alsbald Vorschriften zu erlassen, die eine Ablieferung der Waffen durch nicht zum Waffenbesitz berechnete Personen zum Ziele haben²⁷⁾. Ebenso müsse der Kampf gegen illegale Schriften und deren Verbreitung mit Nachdruck aufgenommen werden. Zuwiderhandlungen müßten mit erheblichen Strafen belegt werden. Auch für diese Zwecke seien die notwendigen Mittel bereitzustellen.

Der *Reichsminister der Finanzen* wies darauf hin, daß er schon mit Rücksicht auf die von den Ländern zu treffenden vorbereitenden Finanzmaßnahmen die baldige Herausgabe einer Verordnung über Maßnahmen auf dem Gebiete der Finanzen für unbedingt notwendig halte²⁸⁾. Die Herausgabe sei insbesondere dringlich, da 1930 und 1931 eingeführte besondere Einkommensbelastungen nunmehr zur technischen Vereinfachung der Einkommensteuerveranlagung in den Einkommensteuertarif eingearbeitet worden seien und die Einkommensteuererklärungen spätestens in der zweiten Märzhälfte abgegeben werden müßten.

Der *Reichsminister der Finanzen* legte ferner dar: Nach § 35 des Finanzausgleichsgesetzes seien die Einkommensteuer- und Körperschaftssteueranteile der steuerschwachen Länder bis zur Erreichung eines bestimmten Kopfbetrages, jedoch nicht über ein Drittel der Anteile des Landes hinaus, zu

24) Nach dem beiliegenden VOEntw. sollte der RArbM ermächtigt werden, Befugnisse der Organe und Ausschüsse der Reichsanstalt bis auf weiteres auf den Präsidenten der Reichsanstalt (Syrup) zu übertragen (R 43 I/1460, Bl. 79). Eine Begründung ist nicht beigegeben. – Die Bestimmung des Entwurfs wurde nicht in Form einer eigenständigen VO, sondern im Rahmen der im nachfolgenden Tagesordnungspunkt abschließend behandelten VO des RPräs. über finanzielle und wirtschaftliche Maßnahmen vom 18. 3. 33 (s. dort Kapitel XIX) erlassen.

25) Göring.

26) Popitz.

27) Hierzu nichts ermittelt. – Am 12. 6. 33 erließ der RIM die „Verordnung über ein vorläufiges Verbot der Einfuhr von Faustfeuerwaffen“ (RGBl. I, S. 367), die er mit Schreiben an sämtliche Reichsminister vom 31. 5. wie folgt begründete: „In den letzten Monaten hat die Einfuhr von Pistolen aus dem Auslande, namentlich aus Belgien und Spanien, einen immer stärkeren Umfang angenommen. Nach mir gemachten Mitteilungen sind im März d. J. rund 17 000 Pistolen aus dem Auslande eingeführt worden. Das ist gegenüber der Durchschnittseinfuhr der letzten drei Monate eine Erhöhung auf das Zehnfache. Es liegt auf der Hand, daß aus Gründen der öffentlichen Sicherheit die hemmungslose Einfuhr solcher Waffenmengen nicht geduldet werden kann.“ (R 43 II/399 a, Bl. 5–6).

28) Gemeint ist die am 27. 2. (Dok. Nr. 30, P. 2) grundsätzlich gebilligte VO des RPräs. über finanzielle und wirtschaftliche Maßnahmen. Über die oben nachfolgend aufgeführten Teilbestimmungen dieser VO hatte der RFM das Kabinett schon durch seine Vorlage vom 4. 2. (Anm. 1 zu Dok. Nr. 17) eingehend unterrichtet.

ergänzen. Die Notverordnung vom 1. Dezember 1930 habe die Ergänzungsansprüche anstelle # auf # des Landesanteils beschränkt. Das zunächst für den 1. April 1931 vorgesehene Inkrafttreten dieser Änderung sei durch eine spätere Verordnung auf den 1. April 1932 verschoben worden. Mit Rücksicht auf die schwierige Finanzlage der Länder sei eine weitere Hinausschiebung auf 1 Jahr erforderlich.

Ferner sei es zur Erzielung einer einheitlichen Veranschlagung der Besoldungsmittel für das Rechnungsjahr 1933 notwendig, die durch die Gehaltskürzungsverordnungen bis zum 1. 1. 1934 vorgesehene Befristung der Gehaltskürzungen bis zum 31. März 1934 auszudehnen.

Schließlich bedürfe es der Ausdehnung des für die Rechnungsjahre 1931 und 1932 ausgesprochenen, bis zum 31. März 1933 befristeten Verbots der Erhöhung der Realsteuern auf ein weiteres Jahr, um einer sonst möglichen weiteren Belastung der Wirtschaft vorzubeugen. Dieser Punkt sei besonders dringlich, damit Länder und Gemeinden ihre Etats aufstellen könnten.

Der Reichsminister der Finanzen regte an, vor Herausgabe der Verordnung, der das Kabinett bereits zugestimmt habe, Einzelheiten zuvor noch im Wirtschaftspolitischen Ausschuß zu besprechen²⁹⁾.

Das Reichskabinett stimmte dem zu.

7. EINSTELLUNG DER LOHNPRÄMIE.

Der Reichskommissar für Arbeitsbeschaffung³⁰⁾ führte aus, daß es nicht mehr vertretbar erscheine, weiterhin die Lohnprämie für Weitereinstellungen zu gewähren³¹⁾, insbesondere in den Fällen nicht, in denen der Unternehmer Aufträge im Rahmen des Arbeitsbeschaffungsprogramms von der öffentlichen Hand erhalte. Er schlage deshalb vor, die Lohnprämie nach dem 1. April 1933 einzustellen. Damit würden Mittel für andere Zwecke frei.

Der Reichskanzler pflichtete dieser Auffassung bei.

Auf die vom Reichswirtschaftsminister und Reichsminister der Finanzen geäußerten Bedenken, daß sich durch den Fortfall der Prämie zum 1. April 1933 Härten für diejenigen Unternehmer ergeben würden, die im Vertrauen auf die Gewährung der Prämie bereits Arbeiter eingestellt oder sich vertraglich gebunden haben, erwiderte der Reichskommissar für Arbeitsbeschaffung, daß solchen Unternehmern gegenüber das Versprechen der Prämie gehalten werden solle. Unabhängig von den zu erörternden Einzelheiten und Übergangsmaßnahmen, die er im Zusammenhang mit dem Arbeitsprogramm im Ausschuß zu besprechen vorschlage, müsse aber über die Frage der Weitergewährung alsbald entschieden werden.

Der Reichskanzler schlägt nach einer weiteren Erörterung vor, daß grundsätzlich vom 1. April 1933 ab Einstellungsprämien nicht mehr gewährt werden sollen. Die Einzelheiten und Übergangsmaßnahmen sollen im Ausschuß für Arbeitsbeschaffung erörtert werden.

Das Reichskabinett stimmte dem zu³²⁾.

29) In den Akten hierzu nichts ermittelt. – Die VO wurde vom RPräs. am 18. 3. 33 ausgefertigt (RGBl. I, S. 109).

30) Gereke.

31) Zum Sachverhalt („Einstellungsprämie“) und zur vorangegangenen Erörterung vgl. Anm. 5 zu Dok. Nr. 18 und Dok. Nr. 19.

32) Zum Fortgang s. Dok. Nr. 67.

Zitierhinweis

Nr. 60 Ministerbesprechung vom 15. März 1933 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band I/1933/34, bearb. von Karl-Heinz Minuth (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh01d060>